

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 210/2536 พนักงานอัยการ กรมอัยการ โจทก์
บริษัท อาคาร มัก กะ สัน กับพวก จำเลย
ป.วิ.อ. มาตรา 192
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 67

โจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้ในตอนต้นแล้วว่า จำเลยทั้งสามกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันและได้บรรยายการกระทำของจำเลยทั้งสามเกี่ยวกับการที่จำเลยทั้งสามฝ่าฝืนมาตรา 31 ประกอบด้วยมาตรา 69,70 ไว้ในคำฟ้องข้อ ก. กับได้บรรยายการกระทำของจำเลยทั้งสามที่ฝ่าฝืนมาตรา 40 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 69,70 ไว้ในคำฟ้องข้อ ข. และในคำขอท้ายฟ้องก็ได้อ้างมาตรา 40,69,70 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่บัญญัติว่า การกระทำตามคำฟ้องข้อ ข. นั้นเป็นความผิดลงไว้ กับขอให้ปรับจำเลยทั้งสามเป็นรายวันตามกฎหมายซึ่งเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา 67 ไว้ด้วย แม้โจทก์จะมีได้อ้างมาตรา 67 อันเป็นบทลงโทษไว้ด้วยก็เห็นเจตนาได้ว่า ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องข้อ ข. ซึ่งจำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพแล้วนั้นเป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยทั้งสาม หาใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล จำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการในนามของจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกันกล่าวคือ

ก. จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทำการก่อสร้างอาคารเพื่อพาณิชย์กรรม เป็นตึก 4 ชั้น 9 คูหา มีดาดฟ้า ที่ริมถนนราชปรารภแขวงมักกะสัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร อันเป็นท้องที่ที่อยู่ในบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เมื่อระหว่างวันที่ มิถุนายน 2531 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2531 เวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่องกัน จำเลยทั้งสามได้บังอาจร่วมกันจัดให้มีการก่อสร้างอาคารดังกล่าวผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนผิดจากเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กำหนดไว้ในใบอนุญาต โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2531จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2531 จึงแล้วเสร็จ รวมเป็นเวลา 127 วัน

ข. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2531 เวลากลางวัน เจ้าพนักงานตรวจพบการกระทำผิดของจำเลยทั้งสามดังกล่าวในข้อ ก. เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสามระงับการกระทำดังกล่าวในทันทีที่ได้รับคำสั่ง จำเลยทั้งสามได้รับคำสั่งดังกล่าวไว้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2531 โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ต่อมาวันที่ 15 มิถุนายน 2531 จำเลยทั้งสามได้บังอาจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นทำการก่อสร้างอาคารดังกล่าวต่อไปให้ผิดไปจากแบบที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จนอาคารแล้วเสร็จลงเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2531 รวมเวลาที่ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ระงับก่อสร้างอาคาร 114 วัน เหตุเกิดที่แขวงมักกะสัน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 31, 40, 42, 65, 69, 70, 71, 72, 79, 80 กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 5, 31 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และขอให้ปรับจำเลยทั้งสามเป็นรายวันตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 31, 40 วรรคหนึ่ง, 65, 69, 70, 72 ลงโทษจำเลยทั้งสามฐานก่อสร้างอาคารเพื่อพาณิชย์กรรมผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต จำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 6 เดือน ปรับจำเลยทั้งสามคนละ 10,000 บาท และปรับจำเลยทั้งสามอีกคนละวันละ 10,000 บาท นับแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2531 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2531 รวม 126 วัน เป็นเงินคนละ 1,260,000 บาท รวมโทษปรับคนละ 1,260,000 บาท จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 3 คนละ 3 เดือน ปรับจำเลยทั้งสามคนละ 635,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 1 ปี หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ส่วนจำเลยที่ 2 ที่ 3 หากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 มีกำหนด 2 ปี ส่วนความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานที่ให้ระงับการก่อสร้างนั้น เป็นกรณีตามมาตรา 67 ประกอบด้วยมาตรา 40 วรรคหนึ่ง แต่โจทก์มิได้ระบุมตรา 67 ไว้ในคำขอท้ายฟ้อง จึงให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยทั้งสามฐานฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานต้องถิ่นให้ระงับการก่อสร้างอาคารอีกกระทงหนึ่งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 40 วรรคหนึ่ง, 67, 70 ปรับจำเลยทั้งสามเป็นรายวัน วันละ 10,000 บาท รวมเวลา 114 วัน เป็นเงิน 1,140,000 บาท ลดโทษให้จำเลยทั้งสามคนละกึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับจำเลยทั้งสามอีกคนละ 570,000 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ว่า ข้อเท็จจริงในคำฟ้องข้อ ข. ซึ่งจำเลยทั้งสามได้ให้การรับสารภาพแล้วนั้นเป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยทั้งสามหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ได้บรรยายฟ้องไว้ในตอนต้นแล้วว่าจำเลยทั้งสามกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันและได้บรรยายการกระทำของจำเลยทั้งสามเกี่ยวกับการที่จำเลยทั้งสามฝ่าฝืนมาตรา 31 ประกอบด้วยมาตรา 69, 70 ไว้ในคำฟ้องข้อ ก. กับได้บรรยายการกระทำของจำเลยทั้งสามที่ฝ่าฝืนมาตรา 40 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 69, 70 ไว้ในคำฟ้องข้อ ข. และในคำขอท้ายฟ้องโจทก์ก็ได้อ้างมาตรา 40, 69, 70 ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำตามคำฟ้องข้อ ข. นั้นเป็นความผิดลงไว้กับขอให้ปรับจำเลยทั้งสามเป็นรายวันตามกฎหมายซึ่งเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา 67 ไว้ด้วย แม้โจทก์จะมีได้อ้างมาตรา 67 อันเป็นบทลงโทษไว้ด้วยก็เห็นเจตนาได้ว่าข้อเท็จจริงตามคำฟ้องข้อ ข. ซึ่งจำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพแล้วนั้นเป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยทั้งสาม ไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ที่ 3 ตามที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยคดีมาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่ 2 ที่ 3 ฟังไม่ขึ้น..."

พิพากษายืน.

(สุนพ กীরติยุติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-มงคล สระภู่น)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น